**P U T U S A N**

**Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : **RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm)** |
| Tempat lahir | : Pekanbaru |
| Umur/ tanggal lahir | : 26 Tahun/ 16 April 1997 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Bukit Barisan Perum Cendana Blok D 11 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta/ Kuli Bangunan |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

**1.** Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

**2.** Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

**3.** Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

**4.** Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

**5.** Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

**6.** Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

**7.** Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Helmi Yardi, S.H., dan Akmal Filsar, S.H., Advokat/ Asisten Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Eka Bakti, beralamat di Jl. Sudirman No.125 Lantai 2 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1102/LBH-TEB/SKK/XI/2023 tertanggal 30 November 2023, dan telah didatarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 471/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 4 Desember 2023;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 7 November 023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.**

Menyatakan Terdakwa **RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "***pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo 132 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kedua;

**2.** Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL** selama pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair selama **2 (dua) bulan** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;

**3.** Agar menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**4.** Menyatakan barang bukti berupa:

**A.** 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam yang berisikan pembicaraan transaksi jual beli Narkotika bg ARI, CAWLAU oleh OGI ADAM dalam hasil celebrate tertanggal 19 Juni 2023.

***Disita dari Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, dipergunakan untuk perkara lain a.n OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI.***

**B.** 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI kepada RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL yang terdiri : 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening yang didalam nya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,22 gram, berat pembungkus plastik 0,10 gram, dan berat bersih Narkotika jenis shabu 0,12 gram. Dengan rincian disisihkan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**1.** Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram, utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

**2.** Barang bukti plastik klip bening adalah pembungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

***Terhadap barang bukti B, disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL, dipergunakan untuk perkara lain a.n OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI.***

**C.** 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 2102 AAX.

***Terhadap barang bukti C disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL, dipergunakan untuk perkara lain a.n OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI.***

**D.** 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna hitam.

***Terhadap barang bukti D disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL, dipergunakan untuk perkara lain a.n OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI.***

**5.** Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **RIKI FERNANDO ALS RIKO Bin AFRIZAL (Alm)** bersama-sama dengan OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Teropong Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib , Terdakwa ditelepon Saksi OGI Als OGI Bin RAMADANI yang sudah bersepakat untuk menjemput Narkotika Jenis shabu dengan Sdr RUD (DPO) di rumbai dengan mengatakan : ki , jemput aku ki ,pergi yok ke rumbai jemput barang " selanjutnya Terdakwa menjawab :" ayok lah ". kemudian Terdakwa sampai dirumah Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah)beralamat: Jalan Riau I Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk menjemput Narkotika jenis shabu dengan mengunakan 1 (satu) jenis honda beat warna silver dengan No. pol BM 2101 AAX milik Terdakwa, lalu Terdakwa di bonceng oleh Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menuju tempat pengambilan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama -sama dengan Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menuju jalan Yos sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru didekat Hawai Swalayan dan Terdakwa mendengar Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI berkomunikasi dengan Sdr RUD (dpo) dan bergerak ke Jalan Nelayan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa dan Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah), mengambil sebuah bungkusan berbalut berisikan Narkotika Jenis shabu dan menuju ke teman bernama LEO (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saksi OGI ADAM ALS OGI Bin RAMADANI memastikan Narkotika Jenis shabu tidak enak ,lalu Terdakwa mendengar Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi ALI (DPO) dan menawarkan untuk menjual Narkotika Jenis shabu kepada ALI (DPO). Selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah), ke tempat ALI (DPO) Jalan Teropong Kelurahan sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sesampainya Terdakwa dan Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) di pinggir jalan Jalan Teropong Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru , Terdakwa yang posisi diatas 1 (satu) unit kenderaan roda dua Merk honda beat warna silver dengan No. pol BM 2101 AAX milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk memegang Narkotika jenis shabu yang mau diberikan kepada ALI (DPO) /ADAM (DPO) , tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu : Saksi OKKY OKTAVIA, HENDRIADI HAMID , SH, MH, Saksi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

YULDI EKA SAPUTRA, SH, MH dan disaksikan Masyarakat sipil yaitu : RAHMAT AL FATAH Bin HUSEIN (alm) setempat dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dalam penguasaan dijatuhkan oleh Terdakwa, 1 (satu) jenis honda beat warna silver dengan No. pol BM 2101 AAX milik Terdakwa , 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam , dan 1(satu) unit handphone android merk infinx warna hitam milik Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan secara terpisah) maupun barang bukti dibawa ke Polres Kota Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 381 /BB/VII/10242/ 2023 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 23 Juni 2023 Milik Terdakwa A.n RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

**a.** 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening yang didalam nya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,22 gram , berat pembungkus plastik 0,10 gram, dan berat bersih Narkotika jenis shabu 0,12 gram.

Dengan rincian disisihkan sebagai berikut :

**1.** Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram , utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

**2.** Barang bukti plastik klip bening adalah pembungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 1434 / NNF/ 2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh: DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI , S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui ERIK REZA KOLA S.T , M. Eg NRP 77091079 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL berupa: Barang Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram , utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau, utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau milik RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa dan Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI **tidak ada izin dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Pejabat yang berwenang.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **RIKI FERNANDO ALS RIKO Bin AFRIZAL (Alm)** bersama-sama dengan OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah)**,** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Teropong Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili," **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu, Sesampainya Terdakwa dan Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) di pinggir jalan Jalan Teropong Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru , Terdakwa yang posisi diatas 1 (satu) unit kenderaan roda dua Merk honda beat warna silver dengan No. pol BM 2101 AAX milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk memegang Narkotika jenis shabu yang mau diberikan kepada ALI (DPO)/ ADAM (DPO), tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu : Saksi OKKY OKTAVIA, HENDRIADI HAMID , SH, MH, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, SH, MH dan disaksikan Masyarakat sipil yaitu : RAHMAT AL FATAH Bin HUSEIN (alm) setempat dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dalam penguasaan dijatuhkan oleh Terdakwa, 1 (satu) jenis honda beat warna silver dengan No. pol BM 2101 AAX milik Terdakwa , 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam , dan 1(satu) unit handphone android



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

merk infinx warna hitam milik Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI (penuntutan secara terpisah) maupun barang bukti dibawa ke Polres Kota Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 381 /BB/VII/10242/ 2023 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 23 Juni 2023 Milik Terdakwa A.n RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

  **a.** 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening yang didalam nya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,22 gram , berat pembungkus plastik 0,10 gram, dan berat bersih Narkotika jenis shabu 0,12 gram.

  Dengan rincian disisihkan sebagai berikut :

  **1.** Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram , utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

  **2.** Barang bukti plastik klip bening adalah pembungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 1434 / NNF/ 2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh: DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI , S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui ERIK REZA KOLA S.T , M. Eg NRP 77091079 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL berupa: Barang Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram , utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau, utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau milik RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI tidak ada izin **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

0 Saksi **HADYANTO PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan yakni Sdr. HENDRIADI HAMID, S.H., M.H., dan Sdr. OKKY OKTAVIO yang merupakan petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Sdr. RIKI FERNANDO Als RIKI AFRIAL (Alm) pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa kronologis pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa akan adanya peredaran shabu di Jl. Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya dipinggir jalan (TKP). Selanjutnya dilakukan penyelidikan di TKP kemudian dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI tepatnya dipinggir jalan dekat lapangan yang mana pada saat itu Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI sedang bersama rekannya bernama Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), kemudian Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) sempat membuang 1 (satu) paket shabu dari genggaman tangannya ketanah, lalu langsung Saksi interogasi Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) bahwa Narkotika jenis shabu yang dibuangnya tersebut adalah milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut didapatnya dari seseorang temannya dengan bernama RUD (panggilan) yang dengan cara diminta secara gratis;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dan dilakukan pengeledahan handphone diantaranya : 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berisikan pembicaraan transaksi jual beli Narkotika bg ARI, CAWLAU oleh OGI ADAM dalam hasil celebrate tertanggal 19 Juni 2023 berisikan percakapan jual beli Narkotika jenis shabu disita dari Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI kepada Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 2102 AAX dipergunakan sebagai alat transportasi untuk menjualkan kepada ALI (DPO) disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna hitam disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) sudah pernah dihukum pidana perkara yang sama;
- Bahwa berdasarkan interogasi bahwa barang bukti yang Saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) merupakan milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI yang dibelinya dan karena tidak enak dijualnya yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung merah hitam. Kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam pengusaan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) menurut pengakuan dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI;
- Bahwa berdasarkan interogasi Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) pada saat mengenderai motor yang mana Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI;
- Bahwa Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) untuk menjualnya kembali kepada pembeli yang merupakan teman dari Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekira jam 19.30 Wib, Team Opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir Jl. Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru sering terjadi tranSaksi jual beli Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi masyarakat tersebut, Saksi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melaporkan informasi tersebut kepada AKP M. BAHARI ABDI, SH selaku Kanit I Satres Narkoba Polresta Pekanbaru, kemudian melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG, S.H., S.I.K., M.H. dan atas perintah kasat, kemudian Saksi dan team Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru lainnya melakukan penyelidikan kelapangan hingga melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berhenti dipinggir jalan sambil menunggu seseorang, dan tanpa membuang waktu, Saksi dan rekan opsnal lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama OGI ADAM dan RIKI FERNANDO, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan hingga menemukan 1 (satu) bungkus/ paket berisikan Narkotika jenis shabu yang ketika itu dibuang oleh Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) diatas rumput, kemudian kami berhasil mengamankan 2 (dua) unit handphone, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap kedua pelaku dan kedua pelaku mengakui bahwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI yang sebelumnya didapatkan dari Sdr. RUD Als RUD (DPO), selanjutnya kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang saat ini disita dari penguasaan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) yang mana barang bukti tersebut adalah milik dari Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI;
- Bahwa Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari instansi terkait dalam hal memliliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

1 Saksi **HENDRIADI HAMID, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan yakni Sdr. HADYANTO PASARIBU dan Sdr. OKKY OKTAVIO yang merupakan petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Sdr. RIKI FERNANDO Als RIKI



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

AFRIAL (Alm) pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa kronologis pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa akan adanya peredaran shabu di Jl. Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya dipinggir jalan (TKP). Selanjutnya dilakukan penyelidikan di TKP kemudian dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI tepatnya dipinggir jalan dekat lapangan yang mana pada saat itu Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI sedang bersama rekannya bernama Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), kemudian Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) sempat membuang 1 (satu) paket shabu dari genggaman tangannya ketanah, lalu langsung Saksi interogasi Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) bahwa Narkotika jenis shabu yang dibuangnya tersebut adalah milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut didapatnya dari seseorang temannya dengan bernama RUD (panggilan) yang dengan cara diminta secara gratis;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dan dilakukan pengeledahan handphone diantaranya : 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam yang berisikan pembicaraan transaksi jual beli Narkotika bg ARI, CAWLAU oleh OGI ADAM dalam hasil celebrate tertanggal 19 Juni 2023 berisikan percakapan jual beli Narkotika jenis shabu disita dari Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI kepada Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 2102 AAX dipergunakan sebagai alat transportasi untuk menjualkan kepada ALI (DPO) disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna hitam disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) sudah pernah dihukum pidana perkara yang sama;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa berdasarkan interogasi bahwa barang bukti yang Saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) merupakan milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI yang dibelinya dan karena tidak enak dijualnya yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung merah hitam. Kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam pengusaan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) menurut pengakuan dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI;
- Bahwa berdasarkan interogasi Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) pada saat mengenderai motor yang mana Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI;
- Bahwa Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) untuk menjualnya kembali kepada pembeli yang merupakan teman dari Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekira jam 19.30 Wib, Team Opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir Jl. Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru sering terjadi tranSaksi jual beli Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi masyarakat tersebut, Saksi melaporkan informasi tersebut kepada AKP M. BAHARI ABDI, SH selaku Kanit I Satres Narkoba Polresta Pekanbaru, kemudian melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG, S.H., S.I.K., M.H. dan atas perintah kasat, kemudian Saksi dan team Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru lainnya melakukan penyelidikan kelapangan hingga melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berhenti dipinggir jalan sambil menunggu seseorang, dan tanpa membuang waktu, Saksi dan rekan opsnal lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama OGI ADAM dan RIKI FERNANDO, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan hingga menemukan 1 (satu) bungkus/ paket berisikan Narkotika jenis shabu yang ketika itu dibuang oleh Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) diatas rumput, kemudian kami berhasil mengamankan 2 (dua) unit handphone, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap kedua pelaku dan kedua pelaku mengakui bahwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI yang sebelumnya didapatkan dari Sdr. RUD Als RUD (DPO), selanjutnya kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang saat ini disita dari penguasaan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) yang mana barang bukti tersebut adalah milik dari Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI;
- Bahwa Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari instansi terkait dalam hal memliliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2 Saksi **OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah dihukum pada tahun 2017 dalam kasus Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib dipinggir Jl. Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah kepolisian Satres Narkoba Polresta Pekanbaru yang berpakaian preman;
- Bahwa saat itu Saksi sedang melarikan diri namun berhasil diamankan kepolisian, sedangkan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) diamankan kepolisian sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah kepolisian mengamankan Saksi dipinggir Jl. Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian kepolisian melakukan penggeledahan dan kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sHabu dirumput didekat Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm);
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu, kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver No. Pol BM 2102 AAX dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa pemilik barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) pada saat diamankan kepolisian;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mendapatkan Narkotika berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi berada dirumah dan menghubungi Sdr. RUD (DPO) dan mengatakan "*Bang ada tester bang?, kalau ada aku jemput, nanti kalau bagus barang nya aku kirim duit*", kemudian Sdr. RUD (DPO) menjawab "*iyalah, bang, nanti jemput arah rumai dekat hawai ada nanti dilempar jemput disana*". Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) dengan mengatakan "*ki, jemput aku ki, pergi yok ke rumbai jemput barang*", selanjutnya Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) menjawab "*ayok lah*", kemudian Saksi dijemput oleh Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm);dirumahnya di Jalan Riau I Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru untuk menjemput Narkotika jenis shabu dengan mengunakan 1 (satu) jenis Honda Beat warna silver dengan No.pol BM 2101 AAX milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), lalu Saksi mengonceng Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) selanjutnya Saksi menuju jalan Yos Sudarso Kec. Rumbai Kota Pekanbaru didekat Hawai Swalayan dan Saksi berkomunikasi dengan Sdr. RUD (DPO) dan bergerak ke Jalan Nelayan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, kemudian Saksi dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm)mengambil sebuah bungkusan berbalut berisikan Narkotika jenis shabu dan menuju ke teman bernama LEO (DPO), selanjutnya Saksi memastikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak enak, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. ALI (DPO) dan Saksi menelepon lalu Saksi menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), ketempat ADAM beralamat di Jalan Teropong Kel. Sidomulyo Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Sesampainya Saksi dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) saat berada diatas 1 (satu) unit kenderaan roda dua merk honda beat warna silver dengan No.pol BM 2101 AAX milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) menunggu ditepi jalan Teropong sesuai yang diperjanjikan oleh Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) untuk memegang Narkotika jenis shabu, tidak berapa lama kemudian Saksi dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) ditangkap



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

oleh pihak kepolisian dan disaksikan masyarakat sipil yaitu Sdr. RAHMAT AL FATAH Bin HUSEIN (Alm) setempat dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dalam penguasaan dijatuhkan oleh Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna silver dengan No.pol BM 2101 AAX milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinx warna hitam milik Saksi. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) beserta barang bukti dibawa kekantor Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang meletakkan 1 (satu) buah tisu yang dilakban hitam tersebut, namun nomor yang tidak dikenal yang menghubungi Saksi lah yang mengarahkan Saksi sampai kelokasi barang 1 (satu) buah tisu yang dilakban hitam tersebut;
- Bahwa nomor orang tidak dikenal yang menghubungi Saksi dan mengarahkan Saksi kelokasi barang Narkotika yang berada di 1 (satu) buah tisu yang dilakban hitam tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. RUD sekarang berada di Lapas Gobah;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini hendak transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sdr. RUD tersebut dan Saksi belum pernah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. RUD tersebut sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi menghubungi Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) "*ki jemput aku ki, pergi kita yok ke rumbai jemput untuk barang pakai*";
- Bahwa alasan Saksi untuk berencana mengajak Sdr. ALI (DPO) menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk meminta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ALI untuk upah harga Narkotika jenis shabu tersebut. Dan Saksi mau mengajak Sdr. ALI tersebut karena Narkotika jenis shabu milik Saksi tersebut terasa kurang bagus menurut Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menawarkan upah kepada Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) namun hanya gratis memakai;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dan dilakukan pengeledahan Handphone diantaranya : 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam yang berisikan pembicaraan transaksi jual beli Narkotika bg ARI, CAWLAU oleh OGI ADAM dalam hasil celebrate tertanggal 19 Juni 2023 berisikan percakapan jual beli Narkotika jenis shabu disita dari Saksi, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi kepada Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan No.pol BM 2102 AAX dipergunakan sebagai alat tarnsportasi untuk menjualkan kepada Sdr. ALI (DPO) disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna hitam disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) tidak mempunyai izin yang syah dari instansi telah memiliki, menyimpan dan atau menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib dipinggir Jl. Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan yang melakukan penangkapan adalah kepolisian Satres Narkoba Polresta Pekanbaru yang berpakaian preman;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, sedangkan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI melarikan diri namun berhasil diamankan kepolisian sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah kepolisian mengamankan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dipinggir Jl. Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian kepolisian melakukan penggeledahan dan kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lempar dirumput;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa selain Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, Petugas Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu tsb adalah milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diberikan berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu pada saat akan hendak pergi ke Jl. Teropong, bahwa Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI memberikan shabu tersebut agar Terdakwa yang pegang, kemudian setelah sampainya di Jl. Teropong Kec. Tampan Kota Pekanbaru, pada saat Petugas Polisi datang menyergap Terdakwa, lalu sempat Terdakwa buang 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang tersebut adalah milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan yang Terdakwa lihat Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI sibuk berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal sehubungan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa ditelepon Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI yang sudah bersepakat untuk menjemput Narkotika Jenis shabu dengan Sdr. RUD (DPO) di Rumbai dengan mengatakan "*ki, jemput aku ki, pergi yok ke rumbai jemput barang*", selanjutnya Terdakwa menjawab "*ayok lah*". Kemudian Terdakwa sampai dirumah Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI di Jalan Riau I Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru untuk menjemput Narkotika jenis shabu dengan mengunakan 1 (satu) jenis Honda Beat warna silver dengan No.pol BM 2101 AAX milik Terdakwa, lalu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menuju tempat pengambilan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menuju jalan Yos Sudarso Kec. Rumbai Kota Pekanbaru didekat Hawai Swalayan dan Terdakwa mendengar Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI berkomunikasi dengan Sdr. RUD (DPO) dan bergerak ke Jalan Nelayan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI mengambil sebuah bungkusan berbalut berisikan Narkotika jenis shabu dan menuju ke teman bernama LEO (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI memastikan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Narkotika jenis shabu tidak enak, lalu Terdakwa mendengar Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menghubungi Sdr. ALI (DPO) dan menawarkan untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ALI (DPO). Selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI ketempat Sdr. ALI (DPO) Jalan Teropong Kel. Sidomulyo Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Sesampainya Terdakwa dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dipinggir Jalan Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, Terdakwa yang posisi diatas 1 (satu) unit kenderaan roda dua merk Honda Beat warna silver dengan No.pol BM 2101 AAX milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI untuk memegang Narkotika jenis shabu yang mau diberikan kepada Sdr. ALI (DPO), tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan diTerdakwakan masyarakat sipil yaitu Sdr. RAHMAT AL FATAH Bin HUSEIN (Alm) setempat dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dalam penguasaan dijatuhkan oleh Terdakwa, 1 (satu) jenis Honda Beat warna silver dengan No.pol BM 2101 AAX milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna hitam milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI maupun barang bukti dibawa kekantor Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI membawa Terdakwa kerumah temannya yang bernama LEO yang berada di Jl. Nelayan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, sesampainya dirumah Sdr. LEO, kemudian Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menyiapkan alat hisap shabu (bong) dan selanjutnya membuka bungkusan kertas tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket Narkotika jenis shabu tersebut dan mengambil sebagian dari paket shabu tersebut untuk kami gunakan bertiga (Terdakwa, Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Sdr. LEO), sedangkan sisanya dipegang oleh Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, dikarenakan rasa dari Narkotika jenis shabu tersebut tidak enak, selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menghubungi temannya dan menawarkan kepada temannya tersebut guna membeli Narkotika jenis shabu yang masih tersisa, selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI mengajak Terdakwa untuk pergi bersamanya kedaerah Jl. Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sesampainya di Jl. Teropong



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI berhenti dipinggir jalan sambil menunggu temannya yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut, dan pada waktu itu Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menyuruh Terdakwa untuk memegang 1 (satu) buah bungkusan/ paket Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual, sedangkan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI mencoba untuk menghubungi temannya tersebut, dan kemudian secara tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mendekati Terdakwa dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuang bungkusan/ paket Narkotika jenis shabu kerumput yang sebelumnya berada digenggaman tangan Terdakwa, kemudian beberapa orang laki-laki tersebut langsung menanyakan kepada Terdakwa bahwa barang apa yang dibuang, namun Terdakwa hanya diam saja dan kemudian beberapa orang tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI hingga ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa buang tersebut, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa teman Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI yang akan membeli Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menemani Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI guna menjemput Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah atau imbalan, hanya saja Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis dari Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI sejak tahun 2017 dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI hanya sebatas teman;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dan dilakukan pengeledahan handphone diantaranya : 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam yang berisikan pembicaraan tranTerdakwa jual beli Narkotika bg ARI, CAWLAU oleh OGI ADAM dalam hasil celebrate tertanggal 19 Juni 2023 berisikan percakapan jual beli Narkotika jenis shabu disita dari Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI kepada Terdakwa disita dari Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 2102 AAX dipergunakan sebagai alat transportasi untuk menjualkan kepada ALI (DPO) disita dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna hitam disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI tidak mempunyai izin yang syah dari instansi telah memiliki, menyimpan dan atau menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**A.** 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam yang berisikan pembicaraan transaksi jual beli Narkotika bg ARI, CAWLAU oleh OGI ADAM dalam hasil celebrate tertanggal 19 Juni 2023.

**B.** 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI kepada RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL yang terdiri : 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening yang didalam nya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,22 gram, berat pembungkus plastik 0,10 gram, dan berat bersih Narkotika jenis shabu 0,12 gram. Dengan rincian disisihkan sebagai berikut:

**1.** Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram, utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

**2.** Barang bukti plastik klip bening adalah pembungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

**C.** 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 2102 AAX.

**D.** 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

➢ Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 381 /BB/VII/10242/ 2023 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 23 Juni 2023 Milik Terdakwa A.n RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

**a.** 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening yang didalam nya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,22 gram , berat pembungkus plastik 0,10 gram, dan berat bersih Narkotika jenis shabu 0,12 gram.

Dengan rincian disisihkan sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**1.** Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram , utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

**2.** Barang bukti plastik klip bening adalah pembungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 1434 / NNF/ 2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh: DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI , S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui ERIK REZA KOLA S.T , M. Eg NRP 77091079 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL berupa: Barang Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram , utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau, utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau milik RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**1.** Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib dipinggir Jl. Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;

**2.** Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI berada dirumah dan menghubungi Sdr. RUD (DPO) dan mengatakan "*Bang ada tester bang?, kalau ada aku jemput, nanti kalau bagus barang nya aku kirim duit*", kemudian Sdr. RUD (DPO) menjawab "*iyalah, bang, nanti jemput arah rumai dekat hawai ada nanti dilempar jemput disana*". Selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menghubungi Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) dengan mengatakan "*ki, jemput aku ki, pergi yok ke rumbai jemput barang*", selanjutnya Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) menjawab "*ayok lah*", kemudian Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dijemput oleh Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) dirumahnya di Jalan Riau I Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru untuk menjemput



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Narkotika jenis shabu dengan mengunakan 1 (satu) jenis Honda Beat warna silver dengan No.pol BM 2101 AAX milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), lalu Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI mengonceng Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menuju jalan Yos Sudarso Kec. Rumbai Kota Pekanbaru didekat Hawai Swalayan dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI berkomunikasi dengan Sdr. RUD (DPO) dan bergerak ke Jalan Nelayan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, kemudian Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) mengambil sebuah bungkusan berbalut berisikan Narkotika jenis shabu dan menuju ke teman bernama LEO (DPO), selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI memastikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak enak, selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menghubungi Sdr. ALI (DPO) dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menelepon lalu Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI mengajak Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), ketempat ADAM beralamat di Jalan Teropong Kel. Sidomulyo Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Sesampainya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) saat berada diatas 1 (satu) unit kenderaan roda dua merk honda beat warna silver dengan No.pol BM 2101 AAX milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) menunggu ditepi jalan Teropong sesuai yang diperjanjikan oleh Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menyuruh Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) untuk memegang Narkotika jenis shabu, tidak berapa lama kemudian Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian dan disaksikan masyarakat sipil yaitu Sdr. RAHMAT AL FATAH Bin HUSEIN (Alm) setempat dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dalam penguasaan dijatuhkan oleh Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna silver dengan No.pol BM 2101 AAX milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinx warna hitam milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI. Selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI bersama



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) beserta barang bukti dibawa kekantor Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

**3.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 381 /BB/VII/10242/ 2023 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 23 Juni 2023 Milik Terdakwa A.n RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

**a.** 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening yang didalam nya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,22 gram , berat pembungkus plastik 0,10 gram, dan berat bersih Narkotika jenis shabu 0,12 gram.

Dengan rincian disisihkan sebagai berikut :

**1.** Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram , utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

**2.** Barang bukti plastik klip bening adalah pembungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.

**4.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 1434 / NNF/ 2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh: DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI , S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui ERIK REZA KOLA S.T , M. Eg NRP 77091079 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL berupa: Barang Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram , utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau, utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau milik RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**5.** Bahwa Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) tidak mempunyai izin yang syah dari instansi telah memiliki, menyimpan dan atau menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 24 Oktober 2023, dengan Nomor PDM-531/PEKAN/10/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm)**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur ”*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Memiliki untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Mennyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib dipinggir Jl. Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI berada dirumah dan menghubungi Sdr. RUD (DPO) dan mengatakan "*Bang ada tester bang?, kalau ada aku jemput, nanti kalau bagus barang nya aku kirim duit*", kemudian Sdr. RUD (DPO) menjawab "*iyalah, bang, nanti jemput arah rumai dekat hawai ada*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*nanti dilempar jemput disana*". Selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menghubungi Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) dengan mengatakan "*ki, jemput aku ki, pergi yok ke rumbai jemput barang*", selanjutnya Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) menjawab "*ayok lah*", kemudian Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dijemput oleh Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) dirumahnya di Jalan Riau I Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru untuk menjemput Narkotika jenis shabu dengan mengunakan 1 (satu) jenis Honda Beat warna silver dengan No.pol BM 2101 AAX milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), lalu Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI mengonceng Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menuju jalan Yos Sudarso Kec. Rumbai Kota Pekanbaru didekat Hawai Swalayan dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI berkomunikasi dengan Sdr. RUD (DPO) dan bergerak ke Jalan Nelayan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, kemudian Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) mengambil sebuah bungkusan berbalut berisikan Narkotika jenis shabu dan menuju ke teman bernama LEO (DPO), selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI memastikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak enak, selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menghubungi Sdr. ALI (DPO) dan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menelepon lalu Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI mengajak Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), ketempat ADAM beralamat di Jalan Teropong Kel. Sidomulyo Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Sesampainya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) saat berada diatas 1 (satu) unit kenderaan roda dua merk honda beat warna silver dengan No.pol BM 2101 AAX milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) menunggu ditepi jalan Teropong sesuai yang diperjanjikan oleh Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menyuruh Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) untuk memegang Narkotika jenis shabu, tidak berapa lama kemudian Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian dan disaksikan masyarakat sipil yaitu Sdr. RAHMAT AL FATAH Bin HUSEIN (Alm) setempat dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dalam penguasaan dijatuhkan oleh Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna silver dengan No.pol BM 2101



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

AAX milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinx warna hitam milik Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI. Selanjutnya Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI bersama Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) beserta barang bukti dibawa kekantor Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 381 /BB/VII/10242/ 2023 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 23 Juni 2023 Milik Terdakwa A.n RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

**a.** 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening yang didalam nya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,22 gram , berat pembungkus plastik 0,10 gram, dan berat bersih Narkotika jenis shabu 0,12 gram.

Dengan rincian disisihkan sebagai berikut :

**1.** Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram , utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

**2.** Barang bukti plastik klip bening adalah pembungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 1434 / NNF/ 2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh: DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI , S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui ERIK REZA KOLA S.T , M. Eg NRP 77091079 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL berupa: Barang Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram , utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau, utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau milik RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI dan Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) tidak mempunyai izin yang syah dari instansi telah memiliki, menyimpan dan atau menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" telah terpenuhi;

**Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa beradasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI bersama-sama Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) dengan niat yang sama dan memiliki peranan diantaranya Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm) berperan menyediakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna silver dengan No.pol BM 2101 AAX milik Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm), sedangkan Sdr. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI menyediakan Narkotika jenis shabu dan berhubungan langsung dengan Sdr. RUD Als RUDI dan juga tertangkap secara bersama-sama dengan mana peranan saling berkaitan satu sama lainnya saling berkomunikasi dalam pengantaran Narkotika jenis shabu yang tidak enak tersebut;

Dengan demikian unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat dan dirasa adil jika Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam yang berisikan pembicaraan transaksi jual beli Narkotika bg ARI, CAWLAU oleh OGI ADAM dalam hasil celebrate tertanggal 19 Juni 2023, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

B. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI kepada RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL yang terdiri : 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening yang didalam nya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,22 gram, berat pembungkus plastik 0,10 gram, dan berat bersih Narkotika jenis shabu 0,12 gram. Dengan rincian disisihkan sebagai berikut:

**1.** Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram, utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

**2.** Barang bukti plastik klip bening adalah pembungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

C. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 2102 AAX;

D. 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna hitam;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan membahayakan mental generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**1.** Menyatakan Terdakwa **RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"***;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

**A.** 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam yang berisikan pembicaraan transaksi jual beli Narkotika bg ARI, CAWLAU oleh OGI ADAM dalam hasil celebrate tertanggal 19 Juni 2023.

***Disita dari Saksi OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI, dipergunakan untuk perkara lain a.n OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI.***

**B.** 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI kepada RIKI FERNANDO ALS RIKI Bin AFRIZAL yang terdiri : 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening yang didalam nya berisikan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,22 gram, berat pembungkus plastik 0,10 gram, dan berat bersih Narkotika jenis shabu 0,12 gram. Dengan rincian disisihkan sebagai berikut:

**1.** Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,12 gram, utk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

**2.** Barang bukti plastik klip bening adalah pembungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

***Terhadap barang bukti B, disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL, dipergunakan untuk perkara lain a.n OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI.***

**C.** 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nopol BM 2102 AAX.

***Terhadap barang bukti C disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL, dipergunakan untuk perkara lain a.n OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI.***

**D.** 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna hitam.

***Terhadap barang bukti D disita dari Terdakwa RIKI FERNANDO Als RIKI Bin AFRIZAL, dipergunakan untuk perkara lain a.n OGI ADAM Als OGI Bin RAMADANI.***

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Sartika Ratu Ayu Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

| Hakim-hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.** | **Ahmad Fadil, S.H.** |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dita Triwulany, S.H.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*